

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מירב כהן

1709/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לגמלאים על תשלומי הפנסיה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9א בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9א, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא :

"(ב2) קצבה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, שאינה עולה על השכר הממוצע במשק, פטורה ממס ; לעניין סעיף זה, "השכר הממוצע במשק" – כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2)."

דברי הסבר

כיום, אנשים שהגיעו לגיל פרישה וחיים מקצבה שנתית מחויבים בתשלומי מס הכנסה מקצבתם. אנשים אלו לרוב אינם עובדים, הכנסתם אינה גדולה ויחד עם זאת הם עדיין נושאים בנטל של הוצאות קבועות שעליהם לשלם בכדי להתקיים בכבוד. ראוי שכאשר עובד מגיע לגיל פרישה וזכאי לקצבת הפנסיה שצבר במהלך חייו יהיה זכאי לפטור מלא ממס הכנסה. לפיכך, מוצע לפטור יחידים שהגיעו לגיל פרישה מתשלום מס הכנסה החל על קצבת הפנסיה שהם מקבלים, שאינה עולה על השכר הממוצע במשק, על מנת שיוכלו ליהנות מתשלום מרבי של הפנסיה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים כץ (פ/18/369), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2325), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3706) ועל ידי חברת הכנסת קסניה סבטלובה (פ/20/3952), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/24/1887). הצעת החוק זהה לפ/24/1887 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.